索 引 号：	790101518/201908-00014
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2019-03-27
发布机构：	烈山区人民政府办公室
生成日期：	2019-03-27
生效日期：	
废止时间：	2030-12-31
文　　号：	
关 键 词：	
内容概述：	

淮北市四方新型墙材有限公司“2019.1.2”高坠事故调查报告

2019-03-27 08:47　来源：区安全生产监督管理局　文字大小：[大 中 小]　背景色：

近日，区政府批复《淮北市四方新型墙材有限公司“2019.1.2”高坠事故调查报告》，现全文公布。

淮北市四方新型墙材有限公司

“2019.1.2”高坠事故调查报告

区政府“2019.1.2”高坠事故调查组

2019年1月2日下午14时30分，淮北市四方新型墙材有限公司(以下简称“四方墙材公司”)在拆除违建车间大棚时，发生一起施工人员坠落事故，造成一人死亡。

烈山区人民政府及烈山镇人民政府有关人员接到事故报告后，第一时间赶赴事故现场开展应急救援处置工作。烈山区人民政府依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，成立了由区安监、纪委监委、公安、工信、工会等单位组成的淮北市四方新型墙材有限公司“2019.1.2”高坠事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经过现场勘察、询问有关人员、调阅相关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了责任处理和防范措施等建议，形成了事故调查报告。

一、事故有关基本情况

（一）事故发生经过和应急救援情况。

1.事故发生经过。2018年12月29日，四方墙材公司经理毛玉华找张朋（烈山区烈山镇新北社区二组居民）拆除该公司违建车间大棚。2019年1月2日下午13时，张朋带领两名工人（张玉东、李良乐，均系烈山镇新北社区居民）拆除违建车间大棚时，张朋未按规定佩戴保险带就爬上即将被拆除的车间大棚，开始拆除彩钢瓦及棚梁。14时25分，李良乐把乙炔气体切割枪用绳索拴住传递给张朋，张朋开始切割大棚西南的一个大梁。约14时30分，大梁被切割落下，张朋也随着大梁从约3.5米的高处坠落，摔落到地面废弃机械铁器上，不省人事。张玉东立即打电话报告毛玉华，又拨打120电话求救。14时52分，朝阳医院救护车到达事故现场，经朝阳医院医生现场诊断，张朋已无生命特征，确认已经死亡。

2.事故应急救援情况。事故发生后，毛玉华立即将事故情况向四方墙材公司法人代表武保华进行了汇报，并组织人员积极开展事故的善后处理。武保华向烈山镇凤凰社区进行了汇报，凤凰社区向烈山镇人民政府进行了汇报，烈山镇人民政府向烈山区安监局和烈山区人民政府进行了汇报。烈山区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作。

（二）事故涉及有关单位及人员情况。

1.四方墙材公司。该公司成立于2007年6月28日，位于淮北市烈山区烈山镇凤凰社区，法人代表：武保华，注册资金：贰佰万元，经营范围：粉煤灰砖生产、销售。

2.事故死者有关情况。死者张朋，男，52岁，烈山区烈山镇新北社区二组居民，未取得相关作业上岗资格证书，未参加安全生产教育培训。

（三）事故经济损失情况。

此次事故造成直接经济损失78万元。

二、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因。

张朋在拆除四方墙材公司违建车间大棚棚梁时未按规定佩戴安全带，也未采取其他任何防坠安全措施，违章登高进行切割作业，导致在切割大梁时，自己从约3.5米高处坠落到地面铁器上死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因。

1.四方墙材公司拆除作业现场安全管理混乱，作业人员安全意识淡薄，违规从事高空作业；拆除作业未制定安全作业规程，施工现场未落实相应的安全防护和监护措施；未有效开展隐患排查，未及时消除施工现场安全隐患。对事故发生负有重要的监督责任。

2.四方墙材公司安全生产主体责任不落实，安全意识淡薄；安全生产管理工作不到位，现场安全管理职责履行不到位；未按照要求签订安全生产管理协议，未按规定督促工作人员使用安全保护设施；未制定作业人员岗位安全操作规程，未建立安全隐患排查治理制度，对于存在的安全隐患未能及时发现、及时整改；未按规定对从业人员开展安全培训教育；公司经理毛玉华未取得安全生产资格证书；企业未按规定配备具有安全资格的安全生产管理人员，现有管理人员生产经营活动的安全生产知识和管理能力不足；企业未按规定设立安全管理机构。对事故发生负有重要的管理责任。

（三）事故性质。

事故调查组认定，该起事故是因施工人员违章作业和四方墙材公司安全生产管理不到位及相关安全生产责任不落实造成的一起生产安全责任事故。

三、事故责任认定及处理建议

（一）对事故有关责任单位责任人的责任认定及处理建议。

1.四方墙材公司违建车间大棚拆除施工人张朋是本起事故的主要责任人，同时又是本起事故受害者，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.四方墙材公司经理毛玉华，未组织对建筑物作业人员开展安全培训教育，未有效督促落实建筑物拆除现场安全防护措施，对建筑物拆除现场监督检查不到位，对于施工现场存在的安全隐患未能及时发现、及时消除，其行为违反了《安全生产法》第二十二条、第四十六条和《安徽省生产安全条例》第九条、第十四条、第二十条、第二十三条之规定，对事故的发生负有安全监督管理责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条和《安徽省生产安全条例》第四十八条之规定，对其处4000元罚款；建议四方墙材公司撤销其经理职务。

3.四方墙材公司生产经营安全管理主要负责人朱学民，没有做好企业安全生产管理工作，导致企业安全管理工作不到位，其行为违反了《安全生产法》第二十二条、第四十六条和《安徽省生产安全条例》第九条、第十四条、第二十条、第二十三条之规定，对事故的发生负有重要监督管理责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定，对其处6000元罚款；建议四方墙材公司撤销其生产经营安全管理相关职务。

4.四方墙材公司法人武保华，安全意识淡薄，安全管理职责履行不到位；未按规定督促工作人员使用安全保护设施，未制定建筑物拆除作业人员岗位安全操作规程，未有效落实安全隐患排查治理制度，没有做好本单位的安全生产管理工作，导致拆除作业现场安全管理工作不到位，未按规定对拆除工作从业人员开展安全培训教育，对事故发生负有主要管理责任。其行为违反了《安全生产法》第十八条之规定，建议由区安全生产监督管理部门依据《安全生产法》第九十二条第一项之规定对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议。

四方墙材公司安全生产管理不到位，劳动用工不规范，安全培训教育不到位，现场安全管理职责履行不到位；未按规定督促工作人员落实建筑物拆除安全防护措施，未制定作业人员建筑物拆除工作岗位安全操作规程；安全隐患排查治理制度未有效落实，对于存在的安全隐患未能及时发现、及时整改；未按规定对拆除违建车间大棚人员开展安全培训教育等。其行为违反了《安全生产法》第十七条、第二十五条之规定，建议由烈山区安全生产监督管理部门依据《安全生产法》第一百零九条之规定对其处20万元罚款。

（三）给予相关单位的处理建议。

1.凤凰社区居民委员会向烈山镇人民政府作出深刻书面检查。

2.烈山区安全生产委员会办公室依据《烈山区安全生产约谈办法》对烈山镇人民政府就强化属地安全监管进行约谈。

四、事故防范和整改措施建议

（一）认真落实安全生产主体责任。

1.四方墙材公司要全面加强对本公司范围内的所有工程和作业人员的监督管理，要明确安全生产管理职责，督促作业人员落实现场安全防护措施；强化企业全员安全生产责任制，强化全员安全教育培训工作。完善作业场所安全操作规程和安全技术措施；深刻吸取此次高坠事故教训，全面开展安全风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等工作，落实*安全生产*风险管控和*隐患*排查治理双重*预防机制*，及时排查和消除各类安全隐患，建立隐患排查治理台账，杜绝生产安全事故再次发生。

2.四方墙材公司要切实提高安全意识，全面学习、贯彻、执行建材行业的安全生产法律、法规、规章，建立并严格落实全员安全生产责任制，严格落实安全隐患排查治理制度，加强现场安全管理，对于存在的安全隐患要及时发现、及时消除；根据调查和事故现场情况，该公司安全管理基础薄弱，存在多处安全隐患，要全面停产整顿，完善安全生产管理机构，配足安全管理人员，配齐安全管理装备；依法依规履行安全生产管理主体责任，不具备安全生产条件时，不得从事生产经营活动。停产整顿工作由烈山镇人民政府负责监督落实，并按照有关规定对该公司停产整顿情况进行验收，验收结果报区安委办等相关单位备案。

（二）认真落实属地安全监管责任。

烈山镇要深刻吸取此次高坠事故教训，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实属地监管责任和党委、政府领导责任，深入推动落实安全监管网格化建设和企业“五落实五到位”责任制。认真梳理安全生产管理的薄弱环节和日常监管工作中存在的漏洞，抓住监管重点，有针对性的开展日常监管工作。要认真总结该起事故暴露出来的问题，督促企业落实安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。针对该起事故暴露出的问题，认真开展安全生产大检查工作，坚持“打非治违”常态化，要将安全生产工作重点放在施工现场，加强危险源的识别和管控，确保安全生产形势稳定向好。

淮北市四方新型墙材有限公司“2019.1.2”高坠事故调查组

地址：淮北市烈山区宁丁路6号　联系电话：0561-4685111　主办单位：烈山区人民政府
淮北市烈山区人民政府　未经书面允许不得
皖公网安备 34060402000001号　皖ICP备13009692号　网站标识码：3406040006　本站已支持IPV6
访问